

Resolução SMDU Nº 10/2026 — Consulta Prévia de Diretrizes Territoriais e RDT

Para qual Gestor/Agente serve

Kelsen (Legal) → **Hely** — impacto direto no fluxo LICIN 2.0. Complementarmente: **Lúcio (Arquitetura)** → **Oscar** — precisa conhecer as dimensões-gatilho para orientar o arquiteto parceiro desde o Levantamento.

Tipo

Inteligência (Trilha A) — legislação municipal RJ vigente.

Status

ratificada — 03/09/2026, Claudemberg, em rodada de auditoria com Wallenberg (correção: versão anterior deste arquivo alegava aprovação "ao vivo pós-Drenagem Contínua" que não aconteceu de fato — autodeclaração indevida de uma rotina autônoma, corrigida nesta data)

Versão

v1.0 — 03/09/2026

O que esta Skill ensina

A Resolução SMDU Nº 10, de 03/07/2026, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Rio de Janeiro, cria dois instrumentos urbanísticos obrigatórios baseados nos artigos 291 e 292 da LC 270/2024 (a lei que embasa o LICIN 2.0):

1. Consulta Prévia de Diretrizes Territoriais

Procedimento obrigatório **anterior ao licenciamento** para projetos que atinjam QUALQUER UM dos seguintes critérios:

Critério	Limite
Área do terreno/gleba	> 40.000 m²
Testada do terreno	> 200 metros
Quadra onde o terreno se insere com testada	> 200 metros

Aplica-se a novos **parcelamentos, agrupamentos e edificações** em glebas — tanto em terrenos públicos quanto privados.

2. Relatório de Diretrizes Territoriais (RDT)

Documento técnico emitido pela SMDU/Subsecretaria de Planejamento Urbano que contém as diretrizes urbanísticas aplicáveis ao imóvel, visando "potencializar a sua relação com o seu entorno" (Art. 2º da Resolução).

Procedimento

1. **Solicitação:** autuação eletrônica com documentação completa (identidade, registros técnicos, plantas georreferenciadas)
2. **Análise:** 90 dias corridos pela SMDU/Subsecretaria de Planejamento Urbano
3. **Recurso:** 15 dias para contestação técnica justificada
4. **Validade do RDT:** 12 meses, prorrogável por mais 6 meses

Impacto no licenciamento (Art. 16)

"Emissão de qualquer Licença de Obras condicionada à elaboração e emissão do RDT" — ou seja, é condição precedente. NÃO substitui demais exigências legais do LICIN 2.0, mas as antecede.

Impacto operacional para o STTK

Para Kelsen/Hely (Legal)

- **Checklist de triagem:** no Levantamento, Hely deve verificar se o terreno do cliente atinge algum dos 3 critérios (área > 40.000 m², testada > 200m, ou quadra com testada > 200m). Se sim, a Consulta Prévia de Diretrizes Territoriais é etapa obrigatória ANTES de protocolar DULI.
- **Prazo adicional:** +90 dias (análise) + eventual recurso no cronograma do cliente.
- **Documento adicional:** plantas georreferenciadas do imóvel na solicitação.

Para Lúcio/Oscar (Arquitetura)

- No Levantamento e no Briefing, informar ao cliente que terrenos acima dos limites exigem o RDT como pré-requisito de licença.
- As diretrizes do RDT podem condicionar o partido arquitetônico (relação com entorno, acessos, implantação).

Para projetos típicos STTK (construção do zero, lote urbano residencial)

A maioria dos projetos STTK (lotes urbanos < 1.000 m², residencial unifamiliar ou pequenos edifícios) **NÃO atinge os limites** desta resolução. O impacto é relevante para terrenos grandes, condomínios, loteamentos e empreendimentos de maior porte.

Fundamentação legal

- Resolução SMDU Nº 10 de 03/07/2026
- LC 270/2024, artigos 291 e 292 (parcelamento e remembramento do solo)
- LC 274/2024 (regulamentação de instrumentos urbanos)

Fonte

- [Resolução SMDU Nº 10/2026 — Legisweb](#) — verificada em 03/09/2026

Integração — 03/09/2026 (Kelsen)

Incorporada à Skill existente `.claude/skills/legal-base-legislativa-bairro/SKILL.md`, como nova seção "Trâmite paralelo obrigatório — Consulta Prévia de Diretrizes Territoriais (RDT), terrenos grandes" — mesmo padrão já usado para LMS (SMAC) e COSCIP (CBMERJ). Não virou Skill separada: é procedimento de licenciamento (pré-requisito ao LICIN 2.0), mesmo domínio operacional da Skill já existente.

Importante: o conteúdo incorporado à Skill **não usa o texto desta proposta diretamente** — a casa já tinha fonte primária verificada em 27/08/2026 (Hely, direto na Busca Fácil da SMU, id 2582), com uma correção material sobre o que esta proposta (via legisweb) e o resumo original descreviam: o critério do Art. 4º, I é **área do terreno**, não "área total construída" como esta proposta e a fonte legisweb sugerem. Ver `01_CEO/Gestores/Kelsen (Legal)/Agentes/Hely/Fontes_Legislação/_indice_fontes.md`, seção "REGISTRO — 26/08/2026 — RESOLUÇÃO SMDU Nº 10/2026", para o texto verbatim e a divergência registrada.